

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0378-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 0805-2026/PS2**

DENUNCIANTE : JORGE LUIS TENAUD GUILLEN
(EL SEÑOR TENAUD)

DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
(EL BANCO)

MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ALLANAMIENTO PARCIAL
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Lima, 30 de marzo de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 11 de febrero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría debitado indebidamente una (1) operación de la cuenta de ahorros dólares N° 191-*****-1-36, la cual no reconoce haber autorizado, pues: (a) no corresponde a su comportamiento habitual de consumo, (b) no fue realizada de manera voluntaria por él; y, (c) no fue informado sobre la operación:

Cuadro 1

Fecha	Detalle	Importe \$
19/12/2025	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA EN LÍNEA	1 201,15

- (ii) el artículo 88.1° del Código, en tanto habría atendido de manera inadecuada el reclamo N°C49096366 del 12 de enero de 2026; puesto que, mediante respuesta del 21 de enero de 2026, el Banco únicamente explicó de qué manera se realizó la transferencia, pero no demostró que aquella se haya realizado voluntariamente por él; y,
- (iii) el artículo 88.1° del Código, en tanto no habría atendido el reclamo N° TRA00239861 presentado por el denunciante el 19 de diciembre de 2025.

2. El 20 de febrero de 2026, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:

- (i) Cuestionó que el señor Tenaud ostente la calidad de consumidor, manifestando que no se ha acreditado dicha calidad en el procedimiento. En ese sentido, solicitó que se declare improcedente la denuncia presentada;



- (ii) formuló su allanamiento respecto a la imputación de cargos referida al débito indebido de una (1) operación en su cuenta de ahorros dólares N° 191-*****-1-36, la cual el señor Tenaud no reconoce haber autorizado;
 - (iii) precisó que respecto a la atención inadecuada del reclamo N°C49096366, esta no ocurrió, pues ante el reclamo formulado por el usuario, se cumplió con brindar una respuesta a todos los aspectos cuestionados por el usuario en aquel reclamo, señalándole que se realizó la investigación correspondiente, y que luego de ello, se verificó que no resultaba posible acceder a su solicitud; y,
 - (iv) formuló su allanamiento respecto a la imputación de cargos referida a la falta de atención al reclamo N°TRA00239861.
3. El 28 de febrero de 2026, el señor Tenaud presentó un escrito a través del cual reiteró lo señalado en su escrito de denuncia.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

4. Determinar si corresponde:
- (i) Declarar improcedente la denuncia debido a que el denunciante no califica como consumidor final;
 - (ii) aceptar el allanamiento formulado por el Banco respecto a las infracciones detalladas en los numeral 1. (i) y 1. (iii) de la presente resolución;
 - (iii) declarar responsable al Banco por atender inadecuadamente el reclamo N°C49096366 presentado por el denunciante;
 - (iv) dictar medidas correctivas, imponer una sanción y ordenar el pago de costas y costos del procedimiento.

III. ANÁLISIS

III.1. Sobre la calidad de consumidor final del señor Tenaud

5. El artículo 108° del Código¹ contempla los supuestos de improcedencia de la denuncia, dentro de los cuales en el literal a) se encuentra el hecho que el denunciante no ostente la calidad de consumidor final en los términos previstos por el Código.

¹

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 108°.- Infracciones administrativas.

Constituye infracción administrativa la conducta del proveedor que transgrede las disposiciones del presente Código, tanto si ello implica violar los derechos reconocidos a los consumidores como incumplir las obligaciones que estas normas imponen a los proveedores. También son supuestos de infracción administrativa el incumplimiento de acuerdos conciliatorios o cualquier otro acuerdo que de forma indubitable deje constancia de la manifestación de voluntad expresa de las partes de dar por culminada la controversia, de laudos arbitrales, y aquellos previstos en el Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y en las normas que lo complementen o sustituyan.

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los siguientes supuestos:

a) Si el denunciante no ostenta la calidad de consumidor final, conforme al presente Código.



6. Al respecto, corresponde precisar que el numeral 1° del artículo IV del Código² señala que tienen la calidad de consumidores las personas naturales o jurídicas que adquieren usan o disfrutan un producto o servicio en beneficio propio o de su entorno familiar o social; por lo que actúan en un ámbito ajeno a la actividad empresarial.
7. El Banco solicitó que se determine la calidad de consumidor final del señor Tenaud, al momento de evaluar el presente caso, a fin de que se declare la improcedencia de la denuncia interpuesta en su contra. Sin embargo, la entidad financiera no indicó las razones por las que el denunciante no ostentaría la calidad de consumidor final.
8. Sin perjuicio de lo expuesto, de la revisión del contenido de la denuncia no se verifica que el producto financiero materia de denuncia (cuenta de ahorro dólares N° 191-*****-1-36) hubiese sido adquirido, utilizado o disfrutado para alguna actividad económica de la parte denunciante como proveedor, lo que permite concluir que el señor Tenaud era una persona natural que posee un producto financiero en el Banco, que no es utilizado para actividades empresariales, debiendo destacarse que el proveedor – más allá de sus alegaciones – no aportó material probatorio que sustente la presente alegación.
9. En ese sentido, de acuerdo con lo expuesto por el Código, se aprecia que el señor Tenaud ostenta la calidad de consumidor final, por lo que corresponde desestimar la improcedencia alegada por el Banco.

III.2. Sobre el allanamiento formulado por el Banco

10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil -aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos-, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado; es decir, la parte denunciada acepta la pretensión de la denuncia³.
11. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su

b) Si el denunciado no califica como proveedor, conforme al presente Código.

c) Si no existe una relación de consumo, conforme al presente Código.

(...)

² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo IV.- Definiciones

Para los efectos del presente Código, se entiende por:

1. Consumidores o usuarios

1.1 Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. No se considera consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor.

1.2 Los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio.

1.3 En caso de duda sobre el destino final de determinado producto o servicio, se califica como consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta.

³ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL**

Artículo 330.- Allanamiento y Reconocimiento

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. (...)



responsabilidad. Si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos, la autoridad podrá imponerle una amonestación y exonerarlo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas⁴.

12. En consecuencia, en mérito al allanamiento formulado, corresponde declarar responsable al Banco por las infracciones (i) y (iii) detalladas en el punto 1 de la presente resolución.

III.3. Sobre la responsabilidad del Banco por la atención inadecuada del reclamo N°C49096366

13. El artículo 88.1° del Código ha previsto los alcances de la obligación de atención de reclamos de los proveedores de servicios financieros, precisando que estos deben ser atendidos dentro del plazo de quince días hábiles⁵.
14. La respuesta debe ser oportuna, completa, clara y pronunciarse sobre lo reclamado o solicitado por el usuario. No obstante, es importante precisar que las normas sobre atención de reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado procedente o que se brinde al consumidor cualquier información que este pueda requerir.
15. El señor Tenaud denunció al Banco por la atención inadecuada del reclamo N°C49096366 presentado el 12 de enero de 2026.
16. En su defensa, el Banco señaló que brindó una atención adecuada al reclamo presentado por el denunciante, pues se pronunció sobre los cuestionamientos planteados por el consumidor, esto es, guarda perfecta concordancia con la materia reclamada.
17. Obra en el expediente el reclamo N°C49096366 y la carta de respuesta emitida el 21 de enero de 2026. Dichos documentos se muestran a continuación en la parte pertinente:

Detalle del reclamo N° C49096366

⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1390 publicado el 5 de setiembre de 2018).

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 88°.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros

88.1. Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos en un plazo no mayor de quince días hábiles. Excepcionalmente, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones podrá establecer un plazo ampliatorio cuando la naturaleza y complejidad de la operación, producto o servicio materia del reclamo o requerimiento lo justifique, situación que debe ponerse en conocimiento del consumidor antes de la culminación del plazo inicial, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo.

(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0378-2026/PS2

Hoja de Reclamación
Solicitud de Servicio Atención al Cliente
Of. Principal Calle Centenario 156, La Molina, Lima.

BCP
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
RUC: 20100047218

N° Solicitud: C49096366

Fecha: 12/01/2026 Hora: 08:52:55 Tipo de servicio: Reclamos
Atendido por: LUZ IRENE WOGOLLON CACHAY

Tipo de persona:
☐ Jurídica ☒ Natural Fecha estimada de atención: 21/01/2026
La fecha estimada del reclamo es de fin de análisis, no se está considerando el tiempo de entrega de la carta de respuesta enviada a través del Courier.

Datos del Cliente

Tipo de documento:
☒ DNI ☐ Carné de identidad ☐ Carné de extranjería ☐ Pasaporte ☐ N/C ☐ RUC N° 26611479

Razón Social:

Apellido paterno: TENAUD Apellido materno: GUILLEN Nombres: JORGE LUIS

Representante legal: Correo electrónico: @HOTMAIL.COM

Reclamo menor de edad: Jr / Av / Calle: Nombre de Jr / Av / Calle:

N°: Mz / Lote: Dpto / Piso / Int: Nombre de Urb / Ind / Res / Un Vec:

Sec / Etapa / Zona: Distrito: Provincia: Departamento:

Teléfono: 31 Teléfono adicional (opcional): Banca: PERSONAL - COFIP

Identificación del Bien Contratado

Producto/Servicio: AHORROS N° de cuenta: 1910136

Problema / Referencia: 13. Operación no reconocida Motivo SBS: Operaciones no reconocidas (consumos, disposiciones, retiros, cargos, abonos y sobregiros, según corresponda)

Tarjeta afiliada (opcional):
☐ Credimás ☐ Empresarial ☐ Banca por internet ☐ N° de Tarjeta:

Tipo de moneda:
☒ Dólares ☐ Soles Fecha de operación: Importe: 1201.16

Detalle
CLIENTE NO SE ENCUENTRA RESPECTO A RESPUESTA ANTERIOR C48368462, REITERA QUE FUE PRODUCTO DE FRAUDE CIBERNÉTICO Y QUE NO FUE RESPONSABLE. AGJUNTA LA DENUNCIA POLICIAL TRANSACCION:TX-20261219-261660 N° DE OPE: 2414264 IMPORTE: \$1,201.16 FECHA: 19/12

Carta de respuesta de fecha 21 de enero de 2026

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0378-2026/PS2





Lima, 21 de Enero 2026

Hola, Jorge:

Mi nombre es Erika, soy asistente del BCP. Me comunico contigo para poder explicarte detalladamente el análisis que realicé a tu solicitud N°C49096366, referida a tu pedido de devolución de una operación no reconocida realizada en tu Cuenta de Ahorros/Corriente Nro. 191-*****-36 a través de Banca Movil.

Te comento que volví a analizar tu solicitud, en el cual identifiqué que la operación cuestionada fue ejecutada con la digitación de tu Tarjeta Credimás Nro 4557-****-****-5325, el ingreso de tu clave de 6 dígitos y el uso de clave token; es decir, se cumplió con las credenciales de seguridad requeridas para que la operación sea procesada en tu cuenta de ahorro.

Adicionalmente, complementamos el detalle de las operaciones cuestionadas en el siguiente cuadro:

FECHA	HORA	GLOSA	IMPORTE	CUENTA DESTINO	BENEFICIARIO
19/12/2025	14:41:09	Transferencia Interbancaria en Línea	\$1.201.15	09601500168321800138	GUTIERREZ VEGA YOXER

En consecuencia, no podemos realizar la devolución de la citada operación tal como solicitaste.

No queremos que vuelvas a pasar por una situación similar, por lo que:

- Te invitamos a ver a través del Canal de Youtube del BCP los capítulos de la serie "En La Mente del Villano", donde compartiremos contigo todas las tácticas y modalidades que usan los estafadores y así, poder ayudarte a prevenir a tiempo un fraude.
- Que a través de nuestra página web viabcp.com hemos puesto a disposición de nuestros clientes, consejos de seguridad que ayudarán a evitar que sean víctimas de posibles fraudes electrónicos y presenciales. Esta información la podrás encontrar en la opción de "Ayuda y Educación - Alerta fraude - Consejos de seguridad".
- Adicionalmente, recuerda que contamos con un seguro de Protección de Tarjetas que protege tus tarjetas de crédito y débito BCP, tus retiros y tus compras por internet o físicas en caso de robo, secuestro o fraude por internet. Para más información sobre los términos y condiciones del beneficio comunícate a través de nuestros canales de atención.

Agradezco tu comprensión y espero haber atendido tu solicitud satisfactoriamente.

Cordialmente,

Erika Zuñiga Iparraguirre
Asistente de Gestión Operativa
Banco de Crédito del Perú

Erika Arrostini Otiniano
Sub Gte Adj. de Gestión Operativa
Banco de Crédito del Perú

Si no te encuentras conforme con nuestra respuesta, puedes solicitarnos una nueva evaluación a través de nuestra:

- Banca por teléfono al 311-9898

También puedes acudir a:

- Defensoría del Cliente Financiero al 0-800-1-6777 y/o <https://dcf.pe/>
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

18. De la revisión del contenido del reclamo N° C49096366 interpuesto por el denunciante se advierte que este comprende la solicitud de devolución de dinero, debido al no reconocimiento

M-OPS-03/03

Página 6 de 13



de su parte de la operación por \$ 1 201,15 efectuada con su cuenta de ahorros dólares, pues alude el hecho de que fue víctima de un fraude cibernético, por lo que para sustentarlo adjuntó los medios probatorios pertinentes.

19. Por su parte, de la revisión del contenido de la carta del 21 de enero de 2026, se advierte que el Banco emitió respuesta respecto a los hechos materia de reclamo, indicándole al señor Tenaud que la operación cuestionada se validó exitosamente, dándole los detalles de la operación (digitación de la Tarjeta Credimás, ingreso de clave de 6 dígitos y uso de clave Token), precisando que se utilizaron los métodos de autenticación correspondientes e indicando que no resultaba posible acceder a una devolución de dinero como lo requería el denunciante. Razón por la cual, este Órgano Resolutivo considera que la respuesta brindada por el denunciado fue adecuada.
20. De acuerdo con lo manifestado por el señor Tenaud, la respuesta brindada por el Banco fue inadecuada debido a que únicamente explicó de qué manera se realizó la operación denunciada, pero no demostró que dicha operación se haya realizado voluntariamente por él.
21. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, aun cuando el denunciante podría considerar que el análisis efectuado por el denunciado no fue suficiente para demostrar que su cuestionamiento fue adecuadamente atendido; esto no supone una falta a las obligaciones vinculadas con la atención de reclamos, pues de lo contrario se sancionaría a los proveedores por el solo hecho de brindar una respuesta con la que su cliente discrepa; lo cual no puede ser amparado, en la medida que las obligaciones sobre la atención de reclamos únicamente derivan de la ley.
22. En ese sentido, los cuestionamientos sobre los fundamentos o pruebas que el Banco brindó en su respuesta no deben ser evaluados en el marco de la atención de un reclamo, sino como parte del fondo de una posterior controversia ante la autoridad competente por la autorización misma de la operación. Por tanto, el alegato del denunciante no tiene mérito suficiente para afirmar que se ha incurrido en infracción al deber de atención de reclamos.
23. Es oportuno señalar que el deber de atención de reclamos genera en los proveedores la obligación de evaluar las disconformidades expuestas por un consumidor, las cuales pone a consideración para su análisis y opinión. En su respuesta, el proveedor debe exponer las razones que motiven que el reclamo sea favorable o desfavorable al consumidor, sin que la norma requiera que el consumidor coincida o acepte los fundamentos empleados. Por tanto, el desacuerdo del consumidor sobre dichos fundamentos no convierte a la respuesta en inadecuada.
24. De otro lado, cabe señalar que no existe disposición legal que obligue a los bancos a atender favorablemente todas las pretensiones de sus clientes, por lo que el hecho que en la respuesta haya sido desfavorable no supone incumplimiento alguno para el Banco.
25. En suma, puede concluirse que la falta de adecuación de una respuesta se configura, por ejemplo, cuando esta no es congruente con el contenido del reclamo, cuando es ambigua o cuando contiene información errónea. En el presente caso, ninguna de estas situaciones se ha producido, por lo que ha quedado acreditado que el Banco atendió adecuadamente el reclamo denunciado.



26. Por lo antes expuesto, corresponde desestimar este extremo de la denuncia presentada por el señor Tenaud. Por tanto, corresponde archivar el procedimiento administrativo iniciado contra el Banco por presunta infracción al artículo 88°.1 del Código, al acreditarse que atendió adecuadamente el reclamo N° C49096366 presentado por el denunciante.

III.4. Medidas Correctivas

27. Este órgano resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
28. En el presente caso, teniendo en cuenta que se ha declarado responsable al Banco por haber infringido el Código, corresponde ordenarle como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:
- (i) Devolver en la cuenta de ahorros dólares N° 191-*****-1-36 del denunciante el importe de \$ 1 201,15, correspondiente a la operación cuestionada, más los intereses dejados de percibir, desde la fecha del débito de dicha operación hasta el cumplimiento de la medida correctiva, de acuerdo con la tasa de rendimiento aplicable a la referida cuenta; e,
 - (ii) informar a la parte denunciante sobre la devolución realizada **y el monto que corresponde a cada concepto devuelto.**
29. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva citada en el numeral precedente, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código⁶.
30. En el presente caso, si bien ha quedado acreditado que el Banco ha cometido una infracción al Código por no haber atendido el reclamo N° TRA0023986 y por ende correspondería ordenar que el Banco dé respuesta al referido reclamo, lo cierto es que la finalidad de su interposición fue que el denunciado realice la devolución del movimiento realizado por una operación no reconocida que fue materia de denuncia, lo cual se está ordenando como medida correctiva

⁶

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)



en este procedimiento. En ese sentido, carece de objeto ordenar una medida correctiva sobre este extremo de la denuncia.

III.5. Graduación de la sanción

31. El análisis de la sanción a imponer por las infracciones verificadas en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.

Sobre el cargo de una operación no reconocida

32. Sobre el cargo de una operación no reconocida en la cuenta de ahorros dólares del denunciante, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Por la cuantía afectada de \$ 1 201,15 o S/ 4 044,27 ⁷ , que equivale a 0,74 UIT ⁸ , la infracción tiene un nivel de afectación bajo (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales del Banco, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ⁹ , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una gran empresa ¹⁰ . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	El cargo de una operación no reconocida en la cuenta de ahorros dólares del denunciante constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).

Agravantes y Atenuantes

33. No se han identificado circunstancias agravantes. Por otro lado, considerando que el Banco formuló su allanamiento dentro del plazo otorgado para la presentación de sus descargos¹¹, en aplicación del citado artículo 112° del Código y el literal e) del artículo 29 de la Directiva 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos de protección

⁷ El tipo de cambio aplicado es el que se encontraba vigente en la fecha en que se efectuó la operación denunciada. Ver: https://www.sbs.gob.pe/app/pp/sistip_portal/paginas/publicacion/tipocambiopromedio.aspx

⁸ El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 500,00.

⁹ Ver: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7

¹⁰ La clasificación de empresas es la siguiente:
- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

¹¹ Mediante Resolución N° 1 se otorgó al Banco un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contado desde el día siguiente de su notificación, para que presente sus descargos. El Banco fue notificado el 16 de febrero de 2026 y formuló su allanamiento el 20 de febrero de 2026.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0378-2026/PS2

al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor¹², corresponde atenuar la multa base **e imponer como sanción una amonestación.**

Sobre la falta de atención al reclamo

34. Sobre la falta de atención al reclamo del denunciante, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Por tratarse de una infracción relacionada con la falta de atención de un reclamo se tiene un nivel de afectación bajo (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales del Banco, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ¹³ , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una gran empresa ¹⁴ . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	El cargo de una operación no reconocida en la cuenta de ahorros dólares del denunciante constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).

Agravantes y Atenuantes

35. No se han identificado circunstancias agravantes. Por otro lado, considerando que el Banco formuló su allanamiento dentro del plazo otorgado para la presentación de sus descargos¹⁵, en aplicación del citado artículo 112° del Código y el literal e) del artículo 29 de la Directiva 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor¹⁶, corresponde atenuar la multa base **e imponer como sanción una amonestación.**

¹² **DIRECTIVA 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento

Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente:

(...)

e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.

¹³ Ver: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7

¹⁴ La clasificación de empresas es la siguiente:

- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT.

¹⁵ Mediante Resolución N° 1 se otorgó al Banco un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contado desde el día siguiente de su notificación, para que presente sus descargos. El Banco fue notificado el 16 de febrero de 2026 y formuló su allanamiento el 20 de febrero de 2026.

¹⁶ **DIRECTIVA 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento

**III.6. Costas y costos del procedimiento**

36. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI¹⁷ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido la parte denunciante o el Indecopi. No obstante, el ya citado artículo 112° del Código establece que, en todos los supuestos de allanamiento o reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonerará al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.
37. Asimismo, el ya citado literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021-DIR-COD-INDECOPI establece que la exoneración de costos procederá cuando el denunciado formule su allanamiento dentro del plazo concedido para la presentación de sus descargos.
38. Si bien por los alcances del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, no correspondería exonerar al Banco del pago de costos, debido a que no formuló su allanamiento sobre todas las pretensiones de la parte denunciante; lo cierto es que, en el extremo de la denuncia en el cual no se allanó no resultó ser la parte vencida, por lo que no corresponde que asuma los costos vinculados a estos.
39. El Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36,00¹⁸.
40. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código¹⁹.

Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente:

(...)

- e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.

¹⁷ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

Artículo 7.- Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo con los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. (Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

¹⁸ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

¹⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costos y costas

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 0378-2026/PS2****RESOLUCIÓN:**

PRIMERO: Sancionar a Banco de Crédito del Perú con una amonestación, en mérito al allanamiento formulado, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto cargó indebidamente en la cuenta de ahorros dólares N° 191-*****-1-36 del denunciante, la operación detallada en el **cuadro 1**, la cual no reconoce por el motivo expuesto en el numeral 1. (i) de la presente resolución.

SEGUNDO: Sancionar a Banco de Crédito del Perú con una amonestación por haber incurrido en infracción al artículo 88°.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en mérito al allanamiento formulado por la falta de atención del reclamo N° TRA00239861 que presentó el denunciante el 19 de diciembre de 2025.

TERCERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco de Crédito del Perú por presunta infracción a lo establecido en el artículo 88°.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado que atendió adecuadamente el reclamo N°C49096366 presentado el 12 de enero de 2026 por el denunciante.

CUARTO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Devolver en la cuenta de ahorros N° 191-*****-1-36 del denunciante el importe de US\$ 1 201,15 correspondiente a la operación cuestionada, más los intereses dejados de percibir, desde la fecha del débito de dicha operación hasta el cumplimiento de la medida correctiva, de acuerdo con la tasa de rendimiento aplicable a la referida cuenta; e
- (ii) informar a la parte denunciante sobre la devolución realizada **y el monto que corresponde a cada concepto devuelto.**

Banco de Crédito del Perú deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

QUINTO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú el pago de las costas del procedimiento y disponer que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la parte denunciante el pago de las costas de esta instancia, ascendente a S/ 36,00.

Banco de Crédito del Perú deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEXTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0378-2026/PS2**

dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁰, caso contrario la resolución quedará consentida²¹.

SÉPTIMO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI²², las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

OCTAVO: Disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°²³ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.



Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133840533 hard
Fecha: 06/04/2026 12:20:41-0500

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

- ²⁰ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 32.- Apelación
32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).
- ²¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**
Artículo 222.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.
- ²² **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 34.- Fin de Procedimiento
En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.
- ²³ **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones
El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

M-OPS-03/03

Página 13 de 13